

GOVERNO MICHEL TEMER

- Michel Temer (1940) é um político brasileiro. Nasceu na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, no dia 23 de setembro de 1940.
- Possui larga experiência no Poder Legislativo.
- Filiado ao partido MDB - Movimento Democrático Brasileiro (antigo PMDB) desde 1983.
- Fez parte da Constituinte de 1986, época do governo de José Sarney, trazendo a Constituição Federal de 1988.
- Foi eleito 5 vezes deputado federal.
- De volta à Câmara dos Deputados, ocupou a presidência da Casa em 1997, 1999 e 2009.

Obs.: A articulação de Michel Temer no Legislativo o credenciava para ser um grande apoio à chapa de Dilma Rousseff na candidatura à Presidência. O grande alinhamento que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha, à época, com o Poder Legislativo, também tornava Michel Temer um nome forte, visto que era Presidente da Câmara dos Deputados. A aliança entre PT (Partido dos Trabalhadores) e PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) era considerada improvável, visto que eram oposição em inúmeras cidades e capitais.

- Em 2010, Michel Temer foi eleito Vice-Presidente da República, na chapa de Dilma Rousseff.
- Michel Temer assumiu também a articulação política do governo, por ter uma grande representatividade no Poder Legislativo, buscando a aprovação dos projetos governamentais junto à Câmara dos Deputados.
- Temer ascendeu à Presidência da República no momento em que o Governo Dilma entrou em crise, no entanto, sua articulação política acabou perdendo força.
- A tomada de posse como Presidente da República aconteceu depois que o senado aprovou o impeachment de Dilma Rousseff.



A Crise no Governo Dilma e o Impeachment:

- Crise política e econômica se instalou no país, com a corrupção generalizada denunciada pela “Operação Lava-Jato”.
- Em agosto de 2015, Temer comunicou o seu afastamento da articulação política.

Obs.: | Aécio Neves, que, à época, disputou a Presidência da República com Dilma Rousseff, e acabou sendo derrotado, questionou o resultado das eleições.
| Nas eleições de 2014, o PT não conseguiu formar uma grande base política.

- Em março de 2016, o PMDB deixou a base do governo para apoiar o processo de impeachment que tramitava na Câmara dos Deputados.
- No dia 12 de maio de 2016, Michel Temer assumiu interinamente a Presidência do Brasil. Temer aguardou até que o Congresso realizasse o julgamento que afastaria definitivamente a Presidente.
- No dia 31 de agosto de 2016, após a aprovação do impeachment da presidente Dilma, Michel Temer tomou posse como Presidente da República, se tornando o 14º a assumir o cargo sem ter sido eleito diretamente pelo povo.

Obs.: | No Brasil, os eleitores não costumam votar diretamente no Vice-Presidente, sendo comum, em alguns casos, que as pessoas não conheçam o vice ao escolherem seu candidato.

- Michel Temer foi Presidente do Brasil de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018.



Desafios enfrentados por Temer no começo do seu mandato:

- PIB negativo, circunstância que reverberou no processo de retirada do Governo Dilma do Poder.

Obs.: | Considera-se que, durante esse período de PIB negativo, o Brasil esteve “parado”, além de inúmeros outros acontecimentos observados ao mesmo tempo.



10m

- É comum associar a alteração das diretrizes orçamentárias (LDO), bem como a Reforma Trabalhista ao Governo Temer.
- Representado por seu interino e presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM/RJ), Temer sancionou e publicou no Diário Oficial da União a Lei n. 13.332/2016, que flexibiliza as regras para abertura de créditos suplementares sem a necessidade de autorização do Congresso.

Obs.: | Crédito Suplementar: é o que completa um crédito já existente.
É ineficaz quando o governante e o Congresso Nacional adotam orientações diversas.
Ex.: Governo João Goulart: possuía boas intenções com as reformas de base (ex.: educação), mas não tinha o apoio do Congresso Nacional (que era o responsável por criar as leis de reforma).
Getúlio Vargas também governou sem o apoio do Poder Legislativo.
Percebe-se a necessidade de uma grande habilidade para se conseguir uma articulação política entre os Poderes.



15m

- O texto autoriza o governo a reforçar, por decreto, até 20% do valor de uma despesa prevista no orçamento de 2016, mediante o cancelamento de 20% do valor de outra despesa. Até então, o remanejamento era restrito a 10% do valor da despesa cancelada. Exemplo: A área da educação apresenta uma despesa de 200 milhões de reais, e a saúde, 180 milhões. A área da saúde necessita de crédito suplementar de 36 milhões de reais, retirados da educação.
- A mudança na lei orçamentária também possibilita que o governo cancele recursos incluídos por emendas coletivas do Congresso Nacional e direcione os recursos para outras áreas de seu interesse, com exceção das emendas de execução obrigatória previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
- De acordo com os argumentos legais utilizados para o impeachment, Dilma foi afastada de seu mandato como presidenta exatamente por ter usado os créditos suplementares sem a autorização do Congresso.

Obs.: A utilização de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional era considerada crime no Governo Dilma, mas foi legalizada no Governo Temer.



Reforma Trabalhista:

- O empresariado brasileiro encontrava grande dificuldade em contratar e manter pessoas, alegando que a forma de contratação regulamentada no Brasil impedia o crescimento dos empregos no Brasil. Desta forma, colocou-se em pauta a Reforma Trabalhista.
- Na maioria dos casos, para uma pessoa se tornar política no Brasil, ela precisa ter uma situação financeira favorável. Grande parte dos membros do Legislativo possuem essa característica, o que fazia com que as leis beneficiassem somente uma parcela da população.
- Muitos disseram que a Reforma Trabalhista foi criada para beneficiar as classes mais prósperas da sociedade, enquanto “o povo teria que pagar a conta”.
- Um cabo de guerra entre os chefes do Executivo, Temer, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), foi uma das principais razões para a Medida Provisória que tratava das alterações nas regras laborais perder a validade. Aprovada em abril na Câmara, o projeto seguiu para o Senado. Porém, como havia uma série de queixas em razão das regras complacentes com o empresariado e mais duras com os trabalhadores, os senadores negociaram algumas alterações com o Governo, que se comprometeu a fazê-las por meio de uma medida provisória.



Obs.: | Neste caso, Rodrigo Maia não teve sua vontade legislativa atendida.

- A Reforma Trabalhista decorre da aprovação do PL n. 6787/2016 – Câmara e do PL n. 38/2017 – Senado.
- À época criou-se uma manobra no processo legislativo quando este chegou ao Senado.
- O Senado entendeu que haviam pontos extremamente injustos na Reforma Trabalhista e acordou com o Governo e com a Câmara que, para evitar o reinício de um processo legislativo, aprovaria aquela redação e o Executivo deveria mandar outro projeto de lei para sanar aproximadamente 17 pontos levantados.
- O Executivo resolveu alterar alguns pontos logo em seguida por Medida Provisória, ignorando o que Rodrigo Maia tinha proposto.
- A MP n. 808 flexibilizou vários pontos e trouxe uma regulamentação mais branda.
- A MP tem prazo de validade, e, ao término desta, o Governo não enviou o novo projeto de lei.
- Vários pontos dessa reforma hoje são objeto de ações diretas de inconstitucionalidade junto ao STF.
- **Férias:** As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, mediante negociação, contanto que um dos períodos seja de pelo menos 15 dias corridos.
- **Jornada:** A jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 220 horas mensais.
- **Tempo na Empresa:** Não são consideradas dentro da jornada de trabalho as atividades no âmbito da empresa como descanso, estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme.

- **Descanso:** O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Além disso, se o empregador não conceder intervalo mínimo para almoço, ou concedê-lo parcialmente, a indenização será de 50% do valor da hora normal de trabalho apenas sobre o tempo não concedido, em vez de todo o tempo de intervalo devido.

Obs.: | Várias estruturas dispostas na Consolidação das Leis do Trabalho passaram a ser questionadas com as flexibilizações propostas pela Reforma Trabalhista.

- **Remuneração:** O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração, que não precisam fazer parte do salário.

Obs.: | As disposições acerca da remuneração traziam maior possibilidade de contratação por parte das empresas.

- **Trabalho intermitente (por período):** O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária. Ele terá direito a férias, FGTS, previdência e 13º salário proporcionais. No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo por hora ou à remuneração dos demais empregados que exerçam a mesma função. O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No período de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.

Obs.: | Lei n. 13.467, de 11 de julho de 2017: projeto que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, trazendo temas como: teletrabalho, danos extrapatrimoniais, entre outros.

- **Demissão:** O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego.

Obs.: | O comum acordo é realizado entre empregador e empregado em que este abre mão de determinadas parcelas de sua rescisão e recebe outras.



- **Danos morais:** A proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado pelo trabalhador, estabelecendo um teto para alguns pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas por empregadores devem ser de no máximo 50 vezes o último salário contratual do ofendido.
- **Contribuição sindical:** A contribuição sindical será opcional.

Obs.: Os sindicatos, percebendo que perderiam a forma com a qual se sustentavam, não aceitaram a contribuição facultativa.

Greve dos Caminhoneiros:

- 21/05 (segunda-feira, 1º dia) - Início da paralisação.
- 22/05 (terça-feira, 2º dia) - Manifestação ganha alcance maior e primeiros efeitos no mercado aparecem.
- 23/05 (quarta-feira, 3º dia) - Petrobras anuncia redução temporária no preço
- 24/05 (quinta-feira, 4º dia) - Impactos à população, intervenção militar na pauta e acordo sem unanimidade.
- 25/05 (sexta-feira, 5º dia) - Temer aciona militares para desbloquear vias e tem aval para multar manifestantes.
- 26/05 (sábado, 6º dia) - Governo afirma que situação “começa a se normalizar”.
- 27/05 (domingo, 7º dia) - Acordo para o fim da greve é fechado. A ABCAM (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) pede que os caminhoneiros voltem ao trabalho, mas a paralisação continua.
- 28/05 (segunda, 8º dia) - Desabastecimento atinge mais de 90% dos postos em alguns Estados.
- 29/05 (terça, 9º dia) - Greve perde força e denúncias de consumidores sobre cobranças abusivas nos postos disparam.
- 30/05 (quarta, 10º dia) - Forças de segurança atuam para desmobilizar manifestantes e abastecer o carro ainda é difícil.





Obs.: Impactos à população: não chegavam alimentos e medicamentos, dificuldade na locomoção, afetando, sobretudo, pessoas enfermas que precisavam ir para outros locais em busca de tratamento. Parte dos caminhoneiros que não eram filiados à ABCAM continuaram com a greve. À época, observaram-se filas quilométricas nos postos de combustível com pessoas em busca de abastecimento.



Escândalos do Governo Temer:

- Avião JBS
- Prisão de Henrique Alves - O ex-ministro do Turismo e um dos principais aliados de Temer foi preso, acusado de receber R\$ 10,2 milhões de propina da Odebrecht e da OAS.
- Prisão de Rocha Loures - O ex-assessor do presidente foi preso após ser flagrado pela PF recebendo mala com R\$ 500 mil de propina da JBS.
- Investigação no STF - O STF abriu inquérito para investigar Temer por corrupção passiva, obstrução à Justiça e organização criminosa.
- AGU - Fábio Medina Osório foi demitido em 9 de setembro da Advocacia-Geral da União (AGU). Ele disse que o Planalto o tirou do cargo porque quer abafar a Operação Lava-Jato.
- Romero Jucá - Romero Jucá deixou o Ministério do Planejamento em 23 de maio, após serem divulgadas conversas em que ele sugere um "pacto" para barrar a Lava-Jato ao falar com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. Hoje, é líder do governo no Senado.
- Temer denunciado - No fim de junho, Rodrigo Janot denunciou Temer e Rodrigo Rocha Loures, que já foi assessor do presidente. Temer foi acusado de ter recebido propina da JBS, usando Rocha Loures como intermediário.



- No início de setembro, a PF encontrou R\$ 51 milhões em um apartamento de Salvador, ligado ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. Agentes da PF levaram cerca de 14 horas para realizar a contagem das notas, e contaram com o auxílio de sete máquinas. Três dias após a apreensão, Geddel foi preso.



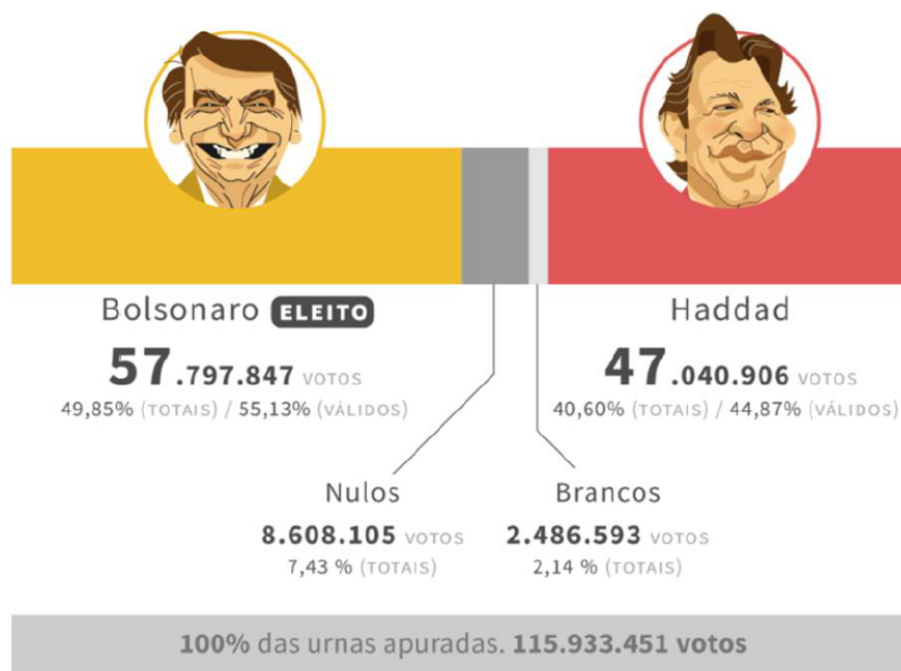
Obs.: | Criou-se um clima de mudança política no Brasil, visto que as pessoas estavam extremamente insatisfeitas com a polarização observada (PT x PMDB).

- Desta forma, surgiu uma outra via para boa parte da população brasileira, que consistiu na candidatura de Jair Messias Bolsonaro, parlamentar experiente, com discurso anticorrupção, o qual foi eleito Presidente do Brasil, em 2018, no segundo turno, derrotando Fernando Haddad, candidato do PT.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

1º Turno:

Candidato	Votos *
 Jair Bolsonaro 2º Turno PSL	46,03% 49.276.990 votos
 Fernando Haddad 2º Turno PT	29,28% 31.342.005 votos
 Ciro Gomes PDT	12,47% 13.344.366 votos
 Geraldo Alckmin PSDB	4,76% 5.096.349 votos
 João Amoêdo NOVO	2,50% 2.679.744 votos
 Cabo Daciolo PATRI	1,26% 1.348.323 votos



Confira o [mapa de quem ganhou para presidente em cada estado no 2º turno](#)

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.